

1. Общие положения

Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в отношении всей информации, включая персональные данные в понимании применимого законодательства РФ, которую Индивидуальный предприниматель Бахаев Павел Владимирович (ОГРНИП 325366800068952, ИНН 366315660777, далее — Оператор) может получить о Пользователе сайта в процессе его посещения, а также в ходе исполнения Оператор любых договоров и соглашений, заключенных с Пользователем в результате посещения сайта.

1.1. Защита персональной информации и конфиденциальности Пользователя сайта важны для Оператора. Оператор ставит своей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод субъектов персональных данных при обработке их персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. Настоящая Политика разработана и применяется Оператором в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», определяет политику в отношении обработки персональных данных, которые Пользователь сайта предоставляет Оператору при посещении сайта, для заключения любых договоров и соглашений на оказание услуг, с использованием и без использования средств автоматизации, обеспечивает соблюдение прав и интересов Пользователя, также определяет цели, принципы, способы, сроки, порядок обработки персональных данных, обязательства Оператора по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, устанавливает процедуры, направленные на предотвращение нарушений законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений, связанных с обработкой персональных данных.

1.3. Использование Пользователем сайта означает его согласие с настоящей Политикой и условиями обработки персональных данных Пользователя. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое письменное согласие на обработку персональных данных и с данной Политикой. В случае несогласия с условиями Политики Пользователь должен прекратить использование сайта.

1.4. Настоящая Политика применяется только к данному сайту. Оператор не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте. Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем сайта и не может судить о ее достоверности, а также о том, обладает Пользователь сайта достаточными полномочиями для предоставления данных. Оператор исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную информацию, а также своевременно обновляет ее.

1.5. Персональные данные Пользователя получают Оператором путем их предоставления Пользователем при заполнении и/или отправки форм на сайте, при подаче запросов на консультацию или направлении сообщений по электронной почте, мессенджеру, телефону Оператора, указанных на сайте.

2. Определение терминов

2.1. В настоящей Политике используются следующие термины:

2.2. «сайт» — совокупность программ для ЭВМ и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет

2.3. «Оператор» — владелец сайта, уполномоченные сотрудники на управление сайтом, действующие от имени Оператора, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

2.4. «Персональные данные субъекта персональных данных» — это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

2.5. «Предоставление персональных данных» — действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

2.6. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

2.7. «Автоматизированная обработка персональных данных» — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

2.8. «Обезличивание персональных данных» — действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

2.9. «Блокирование персональных данных» — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

2.10. «Уничтожение персональных данных» — действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

2.11. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их раскрытия третьим лицам и распространения без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным;

2.12. «Пользователь» — лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети Интернет и использующее сайт;

2.13. «cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере Пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

2.14. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.

3. Цели обработки и объем персональных данных Пользователя

3.1. Персональные данные Пользователя сайта Оператор вправе обрабатывать в целях:

- идентификации Пользователя;
- принятия и обработки запросов Пользователя;
- обеспечение возможности обратной связи с Пользователем по запросам, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта, оказания услуг;
- обеспечения исполнения обязательств Оператора перед Пользователем;
- заключения, исполнения, изменения и прекращения гражданско-правовых договоров, соглашений с Пользователем;
- предоставления Пользователю с его согласия, посредством отправки сообщений на электронную почту, на телефон, мессенджер информации об услугах, специальных предложениях, о стоимости, новостях и иных сведений от имени Оператора;
- использования обезличенных данных для проведения статистического анализа по сайту;
- предоставления доступа к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на сайте;
- осуществления маркетинговых исследований, рекламной деятельности с согласия Пользователя;
- предоставление доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров Оператора с целью получения услуг и сведений;
- в иных целях, если соответствующие действия Оператора не противоречат действующему законодательству, деятельности Оператора, и на проведение указанной обработки получено согласие Пользователя.

3.2. Обезличенные данные Пользователя, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователя на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.

3.3. Оператор вправе обрабатывать следующие персональные данные Пользователя:

1. фамилия, имя, отчество;
2. номера телефонов;
3. адреса электронной почты;

4. обезличенные данные о Пользователе (в т.ч. HTTP-заголовки, IP адрес, файлы «cookie», веб-маяки/пиксельные теги; информация о браузере, информация об аппаратном и программном обеспечении; дата и время доступа к сайту; информация об активности Пользователя во время использования сайта; реферер (адрес предыдущей страницы), собранные с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс.Метрика, Гугл.Аналитика и других).

5. иные данные, необходимые Оператору при оказании услуг Пользователю, для функционирования сайта, обеспечения выявления и решения технических проблем.

4. Принципы обработки персональных данных Пользователя

4.1. При обработке персональных данных Оператор руководствуется следующими принципами:

- законности, справедливости, конфиденциальности;
- своевременности и достоверности получения согласия Пользователя на обработку персональных данных;
- обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки;
- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных;
- уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижению целей, их обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.

5. Способы, сроки и порядок обработки персональных данных

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка персональных данных производится на территории РФ, трансграничная передача персональных данных не осуществляется.

5.2. Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

5.3. При утрате или разглашении персональных данных Оператор информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. Оператор совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

5.4. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства РФ.

5.5. Оператор обязан:

- использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в Разделе 3 настоящей Политики;
- обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте;
- не сообщать персональные данные в коммерческих, маркетинговых целях, не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя без прямого выраженного согласия субъекта персональных данных, за исключением п. 5.4. настоящей Политики;
- осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

5.6. Оператор вправе:

- раскрыть любую собранную о Пользователе сайта информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в отношении неправомерного использования сайта, либо для установления (идентификации) Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права Оператора сайта или в права других Пользователей сайта, а также для выполнения положений действующего законодательства или судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящей Политики, защиты прав или безопасности иных Пользователей и любых третьих лиц;
- объединять обезличенные данные с иной информацией, полученной от третьих лиц, и использовать их для совершенствования и персонификации услуг, информационного наполнения и рекламы.

5.7. Пользователь осознаёт, подтверждает и соглашается с тем, что техническая обработка и передача информации на сайте Оператора может включать в себя передачу данных по различным сетям, в том числе по незашифрованным каналам связи сети Интернет, которая никогда не является полностью конфиденциальной и безопасной. Пользователь также понимает, что любое сообщение и/или информация, отправленные посредством сервера Оператора, могут быть несанкционированно прочитаны и/или перехвачены третьими лицами.

6. Разрешение споров

6.1. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем сайта и Оператором применяется действующее законодательство РФ.

6.2. Все споры и разногласия между Пользователем сайта и Оператором, которые могут возникнуть по настоящей Политике, решаются путем переговоров. В случае невозможности достижения договоренности в ходе переговоров, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). Заинтересованная сторона направляет другой стороне претензию в письменной форме, срок для рассмотрения претензии стороной и дачи письменного ответа на нее 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.

6.3. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию, подлежат передаче на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством РФ по месту нахождения Оператора.

7. Ответственность сторон

7.1. Оператор, не исполнивший свои обязательства, несёт ответственность за реальный ущерб, понесённый Пользователем сайта в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством РФ, за исключением случаев, предусмотренных п.5.4, п.7.2 настоящей Политики

7.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Оператор не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:

- 7.2.1. стала публичным достоянием до её утраты или разглашения;
- 7.2.2. была получена от третьей стороны до момента её получения Оператором;
- 7.2.3. была разглашена с согласия Пользователя.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящая Политика вступает в силу для Пользователя с момента начала использования сайта Оператора и действует в течение неопределенного срока.

8.2. Настоящая Политика может быть изменена и/или дополнена Оператором в любое время в течение срока действия Политики по своему усмотрению без необходимости получения на то согласия Пользователя.

8.3. Все изменения и/или дополнения размещаются Оператором в соответствующем разделе сайта и вступают в силу в день такого размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

8.4. Пользователь обязуется своевременно и самостоятельно знакомиться со всеми изменениями и/или дополнениями Политики. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к сайту, прекратить использование материалов и сервисов сайта.

8.5. Все предложения, вопросы по настоящей Политике следует направлять на электронную почту zakaz@ramnet.pf.